Revisão jurídica do Capítulo 6 – Indulto e comutação (Decretos 11.302/2022, 12.338/2024 e 12.790/2025)

APTO v7.14.7 · relatório técnico-jurídico e código do repositório (branch main) · revisão de 27/10/2026 · primeira etapa: só revisão, nenhum código foi alterado

1. Resumo

107	82	25	27
regras revisadas	regras sem achado	regras com achado	achados

Tipo de achado	Quantos	Prioridade alta	Média	Baixa
Erro de resultado (muda data, fração, cabe ou não cabe)	11	1	6	4
Tese discutível (corrente favorável × STJ, STF e TJMS)	4	0	2	2
Erro de fundamento ou citação	6	0	0	6
Erro só de texto	3	0	0	3
Total	**24** numerados (+3 observações de texto do relatório)	1	8	15

Os 27 achados contam 24 itens numerados na tabela e 3 observações de redação do próprio relatório (item 25). Uma regra pode ter mais de um achado.

O que mais importa

- **Art. 5º dos Decretos 2024 e 2025 (alta).** Quem teve só prisão cautelar e estava solto em 25/12 recebe "não se aplica: não iniciou o cumprimento", embora o decreto mande contar a prisão cautelar como pena cumprida e o STJ tenha tese repetitiva no mesmo sentido (Tema 1277). Rodado no programa: porte de arma de 2 anos com 153 dias de flagrante dá "não se aplica" no indulto e na comutação, quando 1/5 (146 dias) já estava cumprido.
- **Quatro dos sete pontos já conhecidos se confirmaram como erro de resultado de prioridade média**: comutação que some depois que o indulto é rebaixado; empate entre âncora e eventos que esconde o inciso atendido; petição que diz "exige 1a2m13d... foram cumpridos 1a1m5d"; divergências entre o motor geral e a análise detalhada. Os outros três são de prioridade baixa (1/3 exato no art. 4º de 2022, exibição de 360 a 364 dias, e o texto do art. 5º no motor geral × detalhado, que se resolve com o primeiro item).
- **Achados novos**: janela da falta grave com um dia a mais; contagem do semiaberto (VI e X) sem o dia do começo; lapsos do IX e do X não reduzidos pelo § 2º; comutação anterior decidida depois da data não dispensa o requisito (§ 2º do art. 13); proporção de 2/3 da comutação para mães, pais únicos

responsáveis e pessoas com deficiência (art. 13, § 4º) não é sequer mencionada; inciso VIII dado como possível no regime aberto inicial, contra julgado recente do STJ.

- **Leis novas.** As Leis 14.843/2024 e 15.358/2026 não mudam o resultado dos decretos de 2024 e 2025 (a hediondez é aferida na data de cada decreto, antes de 2026). A Lei 15.402/2026 não foi localizada no JusRatio: efeito não confirmado.
- **Precedentes.** Dos 33 precedentes, súmulas e temas citados no capítulo, 27 foram localizados e dizem o que o programa afirma; 2 existem, mas tratam de situação vizinha (citação a ajustar); 4 não foram confirmados (seção 4). Nenhum foi superado.

Como foi feita a revisão

- Leitura do Capítulo 6 inteiro (seções 6.1 a 6.14), da apresentação e do Capítulo 11; conferência de cada regra com o texto dos três decretos (PDFs do próprio repositório).
- Localização de cada regra no código (análise detalhada dos decretos, camadas posteriores da aba Indulto, linha do tempo e petição) e comparação com o que o relatório descreve.
- Todas as contas dos exemplos do capítulo refeitas à mão (mais de 60 números): todas batem, salvo os dois pontos de contagem do item 9. Sete casos fictícios rodados no programa (sem dados reais).
- Precedentes conferidos no JusRatio (inteiro teor ou ementa). A bateria de testes da versão atual roda limpa: 80 de 80.

2. Pontos já conhecidos: confirmação

Ponto	Situação	O que a revisão mostrou	Achado nº
Art. 5º de 2024/2025: prisão cautelar não conta	Confirmado	Código responde "não se aplica: não iniciou o cumprimento" a quem só teve prisão cautelar. Rodado em dois casos fictícios. O motor dos demais decretos (2023) conta a detração no mesmo caso.	1
Empate entre âncora e eventos: vence a âncora	Confirmado	Caso fictício: pena de 6 anos, âncora com 300 dias, eventos com 666. O indulto mostra só "A VERIFICAR: art. 9º, § 2º, II a VI", embora pelos eventos o inciso I (438 dias) esteja atendido; a comutação do mesmo caso diz que os eventos atendem o requisito.	3
A petição usa outra conta de tempo	Confirmado	A petição pega o tempo da exibição (âncora), e não o da decisão. Caso fictício: "a comutação exige o cumprimento de 1/5 da pena (1 ano, 2 meses e 13 dias), e foram cumpridos 1 ano, 1 mês e 5 dias" — o pedido argumenta contra si mesmo.	4
Comutação "prejudicada" depois que o indulto é rebaixado	Confirmado	As camadas "data de nascimento divergente" e "custódia por outro processo" rebaixam o indulto para A VERIFICAR, mas a comutação fica "prejudicada: indulto cabível". Caso fictício: com a data da ficha, a comutação seria POSSÍVEL; a aba não a mostra.	2
Divergências motor geral × análise detalhada	Confirmado em parte	Prejudicam o assistido: sentença registrada depois do trânsito (detalhada: "sem condenação"; geral: A VERIFICAR) e condenação sem data de trânsito (detalhada: fica na soma sem conta alternativa). A da custódia por outro processo só gera diferença de texto.	5 e 6
Art. 4º de 2022 usa 1/3 exato	Confirmado	Compara com a fração exata (ex.: pena de 1.000 dias exige 333,33; 333 dias cumpridos não bastam), quando todas as outras frações são arredondadas para baixo.	7

Restos de 360 a 364 dias na exibição	Confirmado	2.186 dias aparecem como 5a11m26d, que lido de volta dá 2.181. Afeta só o texto, mas o texto vai para a petição.	21

3. Tabela dos achados

Prioridade: **alta** muda o cabimento de forma prejudicial em casos comuns · **média** muda o resultado ou o pedido em casos menos frequentes · **baixa** diferença de um dia, caso raro, texto ou citação.

Nº	Regra (seção)	Tipo	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.
1	Cumprimento em curso e início do cumprimento (6.2)	**Erro de resultado**	Quem só teve prisão cautelar e estava solto em 25/12 recebe "não se aplica: não iniciou o cumprimento" no indulto (salvo o XV) e na comutação. O próprio relatório marca o ponto como discutível, mas o programa não mostra a hipótese.	Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 5º ("deverá ser computada como pena cumprida... o período cumprido em prisão cautelar"). STJ, 3ª Seção, Tema 1277 (REsp 2.069.773, 06/02/2025): é possível computar a prisão provisória nos requisitos do indulto e da comutação. A favor, já com o Decreto 2024: TJMG, 4ª Câm. Crim., 0270269-38.2026; TJRJ, 3ª Câm., 5012600-44.2025; TJSP, 7ª Câm., 0002284-40.2025. Contra: STJ, 5ª T., AgRg no REsp 2.257.552 (exige início da execução no inciso VII); TJRS, 8001551-06.2026; TJBA, 2000080-84.2026. TJMS: posição sobre o Decreto 2024 não localizada.	Indulto e comutação deixam de ser apontados. Casos comuns: flagrante longo, liberdade na sentença, regime aberto não iniciado.	Contar a prisão cautelar no tempo cumprido e dar "A VERIFICAR (art. 5º; STJ, Tema 1277)", com a nota da corrente contrária do STJ (início do cumprimento). Alinhar com o motor dos demais decretos, que já conta a detração. Teste: furto de 1 ano com 78 dias de flagrante e porte de 2 anos com 153 dias.	**Alta**
2	Prejudicada pelo indulto (6.11) e ordem das camadas (6.1)	**Erro de resultado**	Depois que a comutação é marcada "prejudicada: indulto cabível", as camadas de data de nascimento divergente e de custódia por outro processo rebaixam o indulto para A VERIFICAR sem devolver a comutação.	Art. 13, § 5º: a comutação só cede quando o indulto é cabível; se o indulto ficar em dúvida, vale o mais benéfico entre os dois.	A comutação desaparece da aba. Caso fictício: 64 anos pelo RSPE e 58 pela ficha; com a data da ficha a comutação seria POSSÍVEL.	Em toda camada que tira o indulto de "POSSÍVEL", trocar a comutação "prejudicada" pelo texto guardado da comutação sem o indulto, com "- se o indulto não couber (art. 13, § 5º)". Teste com as duas camadas.	**Média**

3	Âncora × eventos: decisão pelo requisito (6.3)	**Erro de resultado**	Quando âncora e eventos dão "a verificar", fica a versão da âncora, ainda que a dos eventos traga inciso atendido.	Regra do próprio programa: "mais pena cumprida nunca piora o resultado". Art. 9º, I.	O pedido sugerido passa a ser o § 2º (condição pessoal a provar), e não o inciso I, mais fácil de provar.	No empate em "a verificar", ficar com a versão que tem mais incisos atendidos (ou somar as listas), com o aviso dos eventos. Teste com o caso fictício do item.	**Média**
4	Fundamentação para a petição (6.14)	**Erro de resultado**	A petição usa o total cumprido da exibição (regra de 6.3, que fica com a âncora), enquanto o resultado foi decidido pelos eventos.	Coerência interna; o capítulo 11 já registra o ponto.	Pedido que se contradiz ("exige 1a2m13d... foram cumpridos 1a1m5d"), com risco de indeferimento.	A petição deve usar o mesmo tempo que decidiu o resultado. Quando a decisão vier dos eventos, dizer isso e citar a âncora só como referência. Teste da frase "foram cumpridos".	**Média**
5	Sentença registrada depois do trânsito (6.2)	**Erro de resultado**	Nos três decretos, a análise detalhada vale a data da sentença do RSPE e dá "não se aplica: sem condenação até 23/12", embora o trânsito registrado seja anterior. O motor dos demais decretos trata o mesmo dado como incoerente e deixa A VERIFICAR.	Não há condenação sem sentença, mas o dado é incoerente (no júri, por exemplo, o "trânsito" pode ser o da pronúncia). STJ, AgRg no HC 894.488 e AgRg no RHC 202.756 tratam de sentença de fato posterior, não de dado incoerente.	Benefício descartado por erro de lançamento no SEEU.	Usar a mesma regra do motor geral: considerar a condenação pelo trânsito anterior e deixar A VERIFICAR, com a nota do dado incoerente.	**Média**
6	Trânsito e recurso da acusação: condenação sem data de trânsito (6.2)	**Erro de resultado**	Sem data de trânsito e sem sinal de recurso, a condenação fica na soma com simples nota. Se ela levar o resultado a "não atinge", não se faz a conta sem ela, como se faz no art. 2º, II.	Decretos 2024/2025, art. 2º, I e II e art. 7º; STJ, AgRg no HC 919.210 e AgRg nos EDcl no HC 991.402 (só entram na soma as condenações transitadas para a acusação até a publicação).	A pena que talvez não pudesse entrar na soma aumenta a fração e pode afastar o benefício.	Rodar também a conta sem essas condenações; se ela der o benefício, "A VERIFICAR (trânsito não consta no RSPE)", como o motor geral.	**Média**
7	Art. 4º do Decreto 2022 (6.9)	**Erro de resultado**	1/3 comparado com a fração exata, sem arredondar para baixo, ao contrário de todas as outras frações (6.4). Vale também para o 1/3 "dos demais" do art. 11.	Decreto 11.302/2022, art. 4º; critério uniforme do programa (nunca exigir mais que a fração exata em dias inteiros).	Até 1 dia a mais exigido de pessoa com 70 anos ou mais.	Usar a mesma fração em dias arredondada para baixo. Teste: pena de 1.000 dias com 333 cumpridos.	**Baixa**

8	Falta grave: janela (6.8)	**Erro de resultado**	A janela começa em 25/12 do ano anterior: tem 12 meses e 1 dia. Rodado: falta de 25/12/2024 dá "NÃO CABE" no Decreto 2025, e não entra na janela de 2024 (posterior à publicação).	Art. 6º: "doze meses... contados retroativamente a 25 de dezembro"; CP, art. 10 (inclui o dia do começo). Contando 25/12/2025 como o 1º dia, o 12º mês termina em 26/12/2024.	Falta de um único dia por ano afasta o benefício sem estar na janela.	Janela de 26/12 do ano anterior até a publicação. Teste com faltas de 25/12 e 26/12.	**Baixa**
9	Incisos VI e X: tempo no semiaberto (6.10)	**Erro de resultado**	O tempo no semiaberto é contado sem o dia do começo (exemplo do VI: 10/12/2014 a 25/12/2024 = 3.668; com o dia do começo, 3.669), contra a convenção do próprio programa e do CP, art. 10.	CP, art. 10; Convenções de contagem do relatório.	Um dia a mais exigido no VI (e no X).	Contar com o dia do começo, como nos demais períodos. Corrigir também o exemplo do relatório.	**Baixa**
10	Incisos IX e X e o § 2º (6.10)	**Erro de resultado**	O § 2º reduz pela metade "os lapsos temporais dos incisos I a XI". O programa não reduz os 2 anos do IX nem os 3 anos do X. No X, quem está entre 1,5 e 3 anos de semiaberto aparece como "não se aplica".	Decretos 2024/2025, art. 9º, § 2º, e incisos IX e X.	Inciso X deixa de aparecer (como a verificar) para pessoa com 60 anos ou mais.	Aplicar a metade aos lapsos do IX e do X para quem tem 60 anos ou mais, e incluir o X no "a verificar" do § 2º, II a VI.	**Baixa**
11	Art. 13 – redução e base (6.11)	**Erro de resultado**	A proporção de 2/3 (§ 4º) só aparece pela idade. Para mães, pais únicos responsáveis, pessoas com deficiência e demais casos do § 2º, II a VI, a comutação é apresentada com 1/5, sem nenhuma nota (o indulto já tem a nota do § 2º).	Art. 13, § 4º: "Para as pessoas de que trata o art. 9º, § 2º, a comutação... será na proporção de dois terços."	Redução de 1/5 em vez de 2/3 do remanescente quando a condição pessoal existe e não está no RSPE.	Acrescentar à comutação a nota "? § 4º: se se enquadrar no art. 9º, § 2º, II a VI, a redução é de 2/3: X dias a menos", sem mudar o status.	**Média**
12	Comutação anterior e decretos sucessivos (6.11)	**Tese discutível**	A dispensa do requisito temporal (§ 2º) só vale para comutação decidida até a data do decreto. A comutação de um decreto anterior declarada depois dessa data não dispensa.	Art. 13, § 2º ("pessoa cuja pena tenha sido anteriormente comutada"). Corrente favorável: a decisão é declaratória e a pena já estava comutada desde a data do decreto anterior. Precedente específico não localizado (STJ, STF e TJMS).	Comutação negada a quem só não tinha a decisão anterior a tempo.	Aceitar comutação concedida de decreto anterior, qualquer que seja a data da decisão, deixando A VERIFICAR (tese) quando a decisão for posterior à data.	**Média**

13	Inciso VIII – aberto ou livramento (6.10)	**Tese discutível**	O programa aplica o VIII a quem está no regime aberto, inclusive quando o aberto é o regime inicial, e dá POSSÍVEL.	Texto literal do VIII não distingue (favorável). Contra: STJ, 6ª T., AgRg no HC 1.060.635 (19/08/2026: no aberto inicial, aplica-se o VII, não o VIII); TJSE, 0028401-65.2025. STF e TJMS: não localizados.	Pedido apontado como certo pode ser negado; risco de expectativa frustrada.	Manter o inciso, mas com ressalva "aberto inicial: STJ aplica o VII, não o VIII", rebaixando para A VERIFICAR quando o VIII for o único inciso.	**Média**
14	Hediondez aferida na data do decreto e tese da irretroatividade (6.5)	**Tese discutível (programa correto)**	Regra bem aplicada (nunca afirma "cabe" pela tese). O texto cita só a 2ª Câmara do TJMS.	A favor: STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR (16/03/2026) e HC 273.296 AgR (06/08/2026); TJMS, 2ª Câm. (1602182-72.2026, 1602006-93.2026, 1604388-59.2026). Contra: STF, 1ª T., RHC 273.867 AgR (24/08/2026); STJ, 6ª T., AgRg no HC 1.087.914 (11/06/2026); TJMS, 1ª Câm. (1602236-38.2026, 1602495-33.2026) e 3ª Câm. (1600825-57.2026, 1604099-29.2026, 1602318-69.2026).	Nenhum no resultado; risco de o operador supor que o TJMS é favorável.	Atualizar o texto: "TJMS dividido: 2ª Câmara a favor; 1ª e 3ª contra".	**Baixa**
15	Falta firme e Tema 1195 (6.8)	**Tese discutível**	Falta homologada depois é sempre tratada como impeditiva. A tese do Tema 1195 foi retificada em 10/06/2026 e passou a ressalvar a "inércia ou mora estatal" na apuração.	STJ, Tema 1195 (REsp 2.011.706, tese retificada em embargos de 10/06/2026). Aplicação ao Decreto 12.338/2024: STJ, 5ª T., AgRg no AREsp 3.175.620 (homologação posterior impede).	Falta apurada muito tempo depois pode ser tratada como impeditiva sem a ressalva da mora.	Quando a homologação vier muito depois do fato (ex.: mais de 6 meses), acrescentar "? Tema 1195: conferir se houve mora estatal na apuração". Atualizar a citação do tema com a ressalva.	**Baixa**
16	Sentença posterior à publicação (6.2)	**Erro de citação**	AgRg no HC 441.551 trata de condenação com trânsito posterior (Decreto 8.615/2015), não de sentença posterior.	Precedentes sobre sentença posterior com o Decreto 11.302/2022: STJ, 5ª T., AgRg no HC 894.488 (29/04/2024); 6ª T., AgRg no RHC 202.756 (30/09/2024) e AgRg no AREsp 2.644.592 (03/12/2024).	Nenhum no resultado.	Trocar ou complementar a citação.	**Baixa**
17	Início do cumprimento (6.2) e XV (6.10)	**Erro de citação**	AgRg no HC 1.042.931 é citado como regra geral para "incisos com fração". O caso é do inciso VIII: pena nova, não iniciada, de quem já estava em livramento. Não trata de prisão cautelar nem do art. 5º.	STJ, 5ª T., AgRg no HC 1.042.931 (24/06/2026). Para o VII: AgRg no REsp 2.257.552 (5ª T., 24/06/2026).	Reforça indevidamente o achado 1.	Descrever o caso como ele é e acrescentar o Tema 1277 como corrente favorável.	**Baixa**

18	Remição pendente apontada pela ficha (6.3)	**Erro de citação**	"STJ, HC 1.089.923" é decisão monocrática (Min. Og Fernandes, 11/06/2026), não acórdão.	A decisão manda reapreciar o indulto contando o tempo remido como pena cumprida (confere com o uso).	Nenhum.	Citar "decisão monocrática" e a data.	**Baixa**
19	Trânsito e recurso da acusação no Decreto 2022 (6.9)	**Erro de fundamento**	O STJ funda a exigência de trânsito para a acusação no art. 12 do Decreto 11.302/2022; o programa cita só o art. 9º, parágrafo único.	STJ, 6ª T., AgRg nos EDcl no HC 991.402 (29/04/2026): "O art. 12... exige... que não haja recurso pendente interposto pela acusação". TJDFT usa o mesmo art. 12 para afastar reincidentes do art. 5º.	Nenhum no resultado.	Acrescentar o art. 12 ao fundamento e à ressalva do reincidente (item da seção 6.7).	**Baixa**
20	Tráfico: caput, § 1º e § 4º (6.5)	**Erro de citação**	"STF, Tema 1400": número não confirmado. Falta a Súmula Vinculante 63, que é a fonte mais forte.	STF, SV 63 (tráfico privilegiado não é hediondo); STF, RE 1.542.482 RG (30/05/2025: é constitucional o indulto ao tráfico privilegiado); STJ, Tema 1336 (confirmado: ressalva expressa do § 4º).	Nenhum no resultado.	Citar a SV 63 e o RE 1.542.482; conferir o número do tema antes de mantê-lo.	**Baixa**
21	Exibição em anos, meses e dias (6.4)	**Erro só de texto**	Restos de 360 a 364 dias saem como 11 meses e 25 a 29 dias; lidos de volta, perdem 5 dias (2.186 dias = "5a11m26d" = 2.181).	Convenção do SEEU (ano de 365, mês de 30).	Tempo cumprido escrito a menor na petição (e exigido escrito a menor).	Nesses restos, mostrar também os dias ("5 anos e 361 dias" ou "5a11m26d (2.186 dias)") na aba e na petição.	**Baixa**
22	Trânsito e recurso da acusação nos Decretos 2024/2025 (6.2)	**Erro de fundamento**	A corrente contrária ao art. 2º, II, é ilustrada com julgados de decretos com texto diferente (AgRg no HC 864.086: Decreto 9.246/2017; AgRg no HC 633.240: Decreto 8.172/2013).	Os precedentes existem e dizem isso, mas sobre decretos sem a regra do art. 2º, II.	Nenhum no resultado; enfraquece a nota.	Dizer que são de decretos anteriores, aplicados por analogia.	**Baixa**
23	Inciso XII e XIII sem a metade (6.10)	**Erro só de texto**	O relatório põe como "ponto discutível" o fato de o programa não reduzir XII e XIII. O decreto é expresso ("incisos I a XI"): o programa está certo.	Art. 9º, § 2º.	Nenhum.	Retirar o quadro de ponto discutível.	**Baixa**
24	Exemplo da exibição (6.4)	**Erro só de texto**	"Por isso 1/5 do cumprido (437) aparece como 1a2m12d, e não 1a2m11d" confunde: 437 dias são exatamente 1a2m12d.	365 + 72 = 437.	Nenhum.	Reescrever o exemplo.	**Baixa**

25. Observações de redação do relatório (sem efeito no programa): (a) em 6.2, o "Ponto discutível" do art. 5º descreve um erro de resultado (achado 1) como se fosse só tese; (b) em 6.10, o § 2º, II, de 2024 fala em filho "até quatorze anos", e o inciso III em filho "menor de quatorze" — o relatório trata os dois como "até 14"; (c) em 6.11, o exemplo do art. 11, I, não diz que a comutação das mulheres também não se acumula com a do art. 13 (§ 3º), o que o código faz certo.

Regras conferidas e corretas (resumo)

Datas de referência e publicação; fato posterior; penas extintas depois do decreto; execução encerrada; penas incertas; cumprimento interrompido; contagem de dias; âncora do SEEU e suas exceções; livramento e remição; custódia por outro processo; soma das penas componente a componente; pena total e penas fora da soma; frações em dias e anos pelo calendário; rol do art. 1º (conferido inciso por inciso nos dois decretos); tráfico; violência contra a mulher (o código limita o inciso XVII ao rol, como deve); comando de organização criminosa (em 2024 só o indulto; em 2025 os dois); concurso e regra dos 2/3, inclusive a imputação só do tempo posterior ao fato; Decreto 2022 artigo por artigo (art. 5º crime a crime, art. 7º, art. 8º, art. 11, tráfico privilegiado, ADI 7.330); incisos I a V, VII, XI a XVI; art. 10 (frações de 1/6 em 2024 e 1/8 em 2025, conferidas); comutação (frações, base no cumprido quando maior, § 2º, § 5º, art. 11 das mulheres); pena já cumprida e execução unificada; decisões registradas no RSPE; linha do tempo e projeção. As escolhas de política já decididas não foram tratadas como erro; nenhuma delas mostrou risco jurídico relevante neste capítulo.

Leis citadas no pedido

Lei	Efeito neste capítulo
Art. 112 da LEP (redação de 2026)	Não usado nos três decretos (eles têm frações próprias). Sem efeito.
Lei 14.843/2024	Restringiu a saída temporária ao estudo. No inciso XI, saídas usufruídas antes da lei continuam contando (o decreto não fixa janela); o programa conta todas até a data. Correto.
Lei 15.358/2026	Mudou o art. 112 da LEP (inciso VI, b e d) e acrescentou crimes hediondos (domínio social estruturado). Como a hediondez é aferida na data de cada decreto (25/12/2024 e 25/12/2025), não altera os resultados de 2024 e 2025. Para o decreto de 2026, a base precisa da data de início desses novos hediondos.
Lei 15.402/2026	Não localizada no JusRatio. Efeito não confirmado.

4. O que não foi confirmado

Item	Situação
Lei 15.402/2026	Não localizada na base de legislação do JusRatio; só aparece no repositório num texto de decisão (impugnação de cálculo). Não confirmado se afeta indulto.
Lei 15.358/2026: texto integral e data de vigência	Vi só seus reflexos no art. 112 da LEP e no art. 1º da Lei 8.072. A data de 25/03/2026 vem da base jurídica do programa, não da publicação oficial.
TJMG, 9ª Câm. Crim., 1294534-24.2025 (art. 2º, II)	Não localizado.
STF, Tema 1400	Número não confirmado. O julgado localizado sobre o mesmo ponto é o RE 1.542.482 RG (30/05/2025).

STF, HC 118.533 e Súmula Vinculante 56	Não conferidos nesta revisão (são precedentes conhecidos; ficam para conferência simples).
Posição do TJMS sobre o art. 5º dos Decretos 2024/2025 para quem estava solto	Não localizada. Há julgado da 2ª Câmara (1603470-60.2023) que contou a prisão provisória no Decreto 9.246/2017.
Natureza declaratória da comutação anterior (achado 12)	Sem precedente específico localizado.
STJ, HC 1.066.254 (2/3 do impeditivo à parte) e STF, HC 273.296 AgR	Existência e tema confirmados pela ementa; o inteiro teor não foi lido.
Como o SEEU lança a comutação anterior (na pena total ou como pena cumprida)	Afeta o § 1º do art. 13 ("descontadas as comutações anteriores"). Não confirmado.

5. Próxima etapa (depende da sua aprovação)

Sugiro aprovar primeiro os achados 1 a 6 e 11 (resultado). Os de texto e citação (14 a 24) podem ir juntos, num único lote. Para cada correção aprovada: um teste com caso fictício, a bateria completa (hoje 80 de 80) e um branch próprio; o PR só quando você pedir.